

1500832-44.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2089779/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 17114519 - 01º D.P. CAJAMAR, 250/21/430 - 01º D.P.

CAJAMAR, 250/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 2089779 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500832-44.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500832-44.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2089779/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 17114519 - 01º D.P. CAJAMAR, 250/21/430 - 01º D.P.

CAJAMAR, 250/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 2089779 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ALVES SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DOUGLAS ALVES SANTANA foi denunciado pelo Ministério Público imputando-lhe as práticas de fatos tipificados nos artigos 33, "caput" e 35, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 1 de abril de 2021, foi surpreendido juntamente com um adolescente com a droga descrita na denúncia.

O réu foi citado (fl.128) e apresentou defesa prévia fls. 139/142.

A denúncia foi recebida no dia 19 de abril de 2021, fls. 106/110.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, (mídia à fl. 180).

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, em relação ao tráfico.

De rigor a absolvição em relação ao crime de associação, pois não foram produzidas

provas suficientes no sentido de que os réus formaram uma associação estável para a prática do crime, tudo revelando ser hipótese de co-autoria.

Apesar da droga não ser encontrada em posse direta do réu Douglas ele confiou posição de confiança ao adolescente Isaque, o qual detinha a posse, e pelo conjunto probatório nos autos, ambos exerciam atividade ilícita de mercancia de entorpecentes no momento do flagrante (Isaque contava o dinheiro e Douglas atendia os usuários), contudo, pelos demais elementos de prova, não foi possível apontar, com segurança, o liame subjetivo de caráter estável e permanente entre eles.

Desse modo, não foi possível reprodução dos fatos configuradores do crime autônomo de associação para o tráfico, uma vez que não bem delineado o animus associativo estável, a formação da *societas criminis*, com alguma estabilidade, não demonstra segurança necessária para a condenação, restando comprovado apenas o concurso eventual.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 18/24), exame químico toxicológico (fls. 132/138).

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passo a análise da autoria.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante (fls.1/2) e prova produzida em juízo.

Registre-se, ainda, que a finalidade mercantil dos entorpecentes ficou bem demonstrada, pela quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, legitimam a ação penal pela prática do tráfico ilícito de drogas.

Ademais, o réu confessou a prática delitiva em audiência de instrução e julgamento.

Em juízo sob o crivo do contraditório e na presença de defensor a versão do réu confessando a prática delitiva, encontra amparo no contexto probatório.

É bom consignar que "a confissão não vale pelo local onde é apresentada, mas sim pelo seu teor de credibilidade em consonância com os demais elementos amealhados nos autos, tornando a retratação judicial insignificante." (TACrimSP - Ap. nº 761.293/0 - Io Câ. - Rei. Di Rissio Barbosa - J. 17.06.93 - RJDTACRJM 22/276).

O Supremo Tribunal Federal também já firmou entendimento semelhante, conforme se extrai do seguinte julgado:

"Confissão na polícia - Condenação baseada em provas colhidas na fase do Inquérito Policial Validade da prova feita na fase do Inquérito Policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial" (STF - HC nº 76 872/9 - SP- Rei. Min Carlos Velloso - J02 06 98 - DJU 14.08.98).

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito".

Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-

42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

“Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas” (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

“Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal” (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

“A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de “crack”, substância de conhecido e elevado poder viciante” (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

“A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, “crack”, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, “caput”, do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base”. (Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

A pena base sofrerá acréscimo de 1/6.

No entanto, a pena retorna ao mínimo, em razão da confissão e compensação entre a atenuante da menoridade e agravante do crime cometido em pandemia.

Imperioso observar que a partir de 20 de março de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conforme Decreto Legislativo nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879.

Outrossim, durante o referido período, exige-se dos cidadãos comportamento mais adequado que em momentos de normalidade. Dessa forma, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, cuja perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

“Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP e da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento.

Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final.

Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final”. (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

APELAÇÃO ROUBO RECURSO MINISTERIAL - Exasperação da pena-base Necessidade Circunstâncias que revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade do réu Exacerbada culpabilidade Consequências do delito - Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública - Art. 61, II, "j", do Código Penal Reconhecimento Possibilidade Condição objetiva Maior culpabilidade Precedente - Fixação do regime fechado que é de rigor Decretação da prisão preventiva do acusado Possibilidade Inteligência aos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal Pena superior a 04 anos de reclusão Réu que demonstrou personalidade voltada à criminalidade e periculosidade acentuada, tornando a delinquir enquanto respondia por outros dois processos, a revelar reiteração delitiva Necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, com maior ênfase agora, com a pena exasperada e com fixação, inclusive, de regime inicial fechado Recurso provido, com determinação para decretação de prisão preventiva em face do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500804-54.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Ademais, tendo em conta que o delito foi praticado em conjunto com a adolescente, incide, na espécie, a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A dicção legal, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações: trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como "participante ou vítima do tráfico de entorpecentes" (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2ª edição, p. 344)

Assim, na terceira fase, eleva-se a reprimenda em 1/6, em razão do concurso com a adolescente, para fixá-la em 5 anos, 10 meses e 583 dias multa.

O benefício do art. 33§ 4º da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado no grau máximo, em razão da quantidade de drogas e até porque reduzir a pena ao máximo neste caso representa um incentivo aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade. Portanto, aplico o redutor no mínimo de 1/6, tornando-se definitiva em 4 anos, 10 meses, 485 dias. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DOUGLAS ALVES SANTANA à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 485 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, § 4º e art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06.

Considerando que o réu já cumpriu 16% da pena em regime fechado, defiro o cumprimento restante no regime ABERTO, motivo pelo qual revogo a prisão preventiva decretada.

Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que não comprovada a origem lícita.

P.R.I.C

Cajamar, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA